



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO
POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC

Ref. Ação Civil Pública 5012227-71.2018.4.04.7205

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB), organização indígena que representa os Povos Indígenas do Brasil, já qualificada nos autos de referência, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, na condição de interessada, conforme evento 318, manifestar-se sobre o disposto a seguir.

I. ATUALIZAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO NA TERRA INDÍGENA IBIRAMA LAKLÃNÕ

A APIB esteve no município de José Boiteux e na Terra Indígena Ibirama Laklãnõ entre os dias 09 e 10 de outubro, logo após o conflito entre a comunidade Laklãnõ Xokleng e a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que resultou no ferimento por arma de fogo e na consequente internação de, pelo menos, dois indígenas.

Na ocasião da visita, as lideranças confeccionaram dois documentos que serão anexados aos autos. O primeiro é a manifestação de interesse pela representação judicial da APIB (ANEXO 1). O segundo é a lista de solicitações adicionais, prevista no item 7 da ata da audiência (evento 281) realizada em 08 de outubro (ANEXO 2):



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

“Defiro o requerimento do Ministério Público Federal concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a Comunidade Indígena apresente eventuais solicitações adicionais surgidas em razão dos efeitos práticos sentidos com o fechamento das comportas, apresentando-as para apreciação do Juízo.”

As solicitações adicionais apresentadas pela comunidade complementam as demandas já apresentadas - e aqui inteiramente reforçadas - pela Defensoria Pública da União (evento 316).

Alguns dos pontos trazidos pelos indígenas, inclusive, já constam em determinação judicial (evento 256), mas não foram cumpridos a contento pelo Estado de Santa Catarina, como a disponibilização de barcos para atendimento da comunidade, a desobstrução das estradas no interior da terra indígena, o fornecimento de cestas básicas e de água potável em quantidades adequadas para todos os moradores, a disposição de ônibus para o deslocamento da comunidade e a presença de equipe de saúde para atendimento médico durante o período de operação da Barragem Norte.

Com o fechamento da barragem e o consequente alagamento de pelo menos sete de nove aldeias, incluindo seus aparelhos de saúde, demandas específicas foram percebidas e elaboradas pelos moradores. Vez que algumas aldeias ficaram isoladas, impossibilitando que seus moradores saiam para trabalhar ou ir à escola, surgem as demandas por auxílio emergencial e aulas remotas. Dado que quase a totalidade das construções das aldeias foi afetada pelo alagamento, os indígenas pedem a construção emergencial de 100 casas.

Na petição do evento 343, o próprio estado catarinense confirma que as aldeias estão alagadas e que não há nenhuma resistência dos indígenas a respeito da operação na barragem, bem como confirma a existência do plano de contingência



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

para eventos hidrológicos e geológicos na Barragem Norte com praticamente as mesmas medidas solicitadas pelos indígenas atingidos. Os requerimentos dos indígenas, alinhados às previsões do Plano de Contingência que não foi seguido pelo Estado, visam garantir o mínimo de previsibilidade e de respeito a seus direitos fundamentais quando o governo de Santa Catarina decidir operar a Barragem Norte.

Insta salientar, ainda, que, até o momento, o Estado não seguiu o referido Plano de Contingência e não cumpriu com a totalidade das determinações judiciais, condicionantes para a operação da barragem, nem com os acordos feitos com a comunidade em conversas com seus representantes e em sede judicial. Este reiterado descumprimento foi observado pela Defensoria Pública da União (eventos 316 e 356) e pela FUNAI (evento 332) nestes autos e também pela comitiva do Ministério dos Povos Indígenas e pela APIB, que, como informado, esteve na região.

Mesmo no que se refere à juntada de documento atestando a segurança da Barragem Norte (evento 308), o estado de Santa Catarina falhou. O laudo apresentado está vencido e aponta diversas anomalias estruturais no empreendimento que colocam em risco a vida dos indígenas, especialmente, e dos moradores do Vale do Itajaí, a jusante da barragem.

Nenhum dos alertas foi suficiente para que o Estado e seus agentes prestassem a devida assistência à comunidade, que enfrentou as fortes chuvas e o rápido aumento do nível de água na Barragem Norte sem acompanhamento da Defesa Civil de Santa Catarina. Os mantimentos enviados pelo governo estadual foram escassos e insuficientes para as famílias atingidas pelo alagamento provocado pelo fechamento das comportas da barragem. Apenas uma ambulância foi disponibilizada, sem, no entanto, equipe médica para acompanhar a comunidade durante a cheia da barragem e sem medicamentos.



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

A situação se agravou durante o final de semana (13 e 15 de outubro), quando o governo de Santa Catarina decidiu abrir as comportas (evento 357), depois de a Barragem Norte ter transbordado para seu vertedouro pela primeira vez desde sua inauguração. A comunidade assistiu ao evento completamente desassistida, sem a presença da Defesa Civil e em estado de absoluta apreensão em relação às consequências materiais e humanas que o transbordamento total da barragem poderia gerar.

Enquanto a água chegava a níveis nunca antes registrados, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina se apropriou de vídeos produzidos e publicados pela Associação da Juventude Indígena Xokleng, divulgando-os em suas páginas oficiais como se tivessem sido registrados por agentes do órgão presentes no local. Além de profundamente desrespeitosa com os indígenas e contrária à determinação judicial que firmava a obrigatoriedade da presença de agentes do Estado para monitorar a barragem, essa ação da Defesa Civil induz a população - catarinense e nacional - a erro, levando a crer que o governo estava atuando na área, o que não encontra respaldo na realidade.

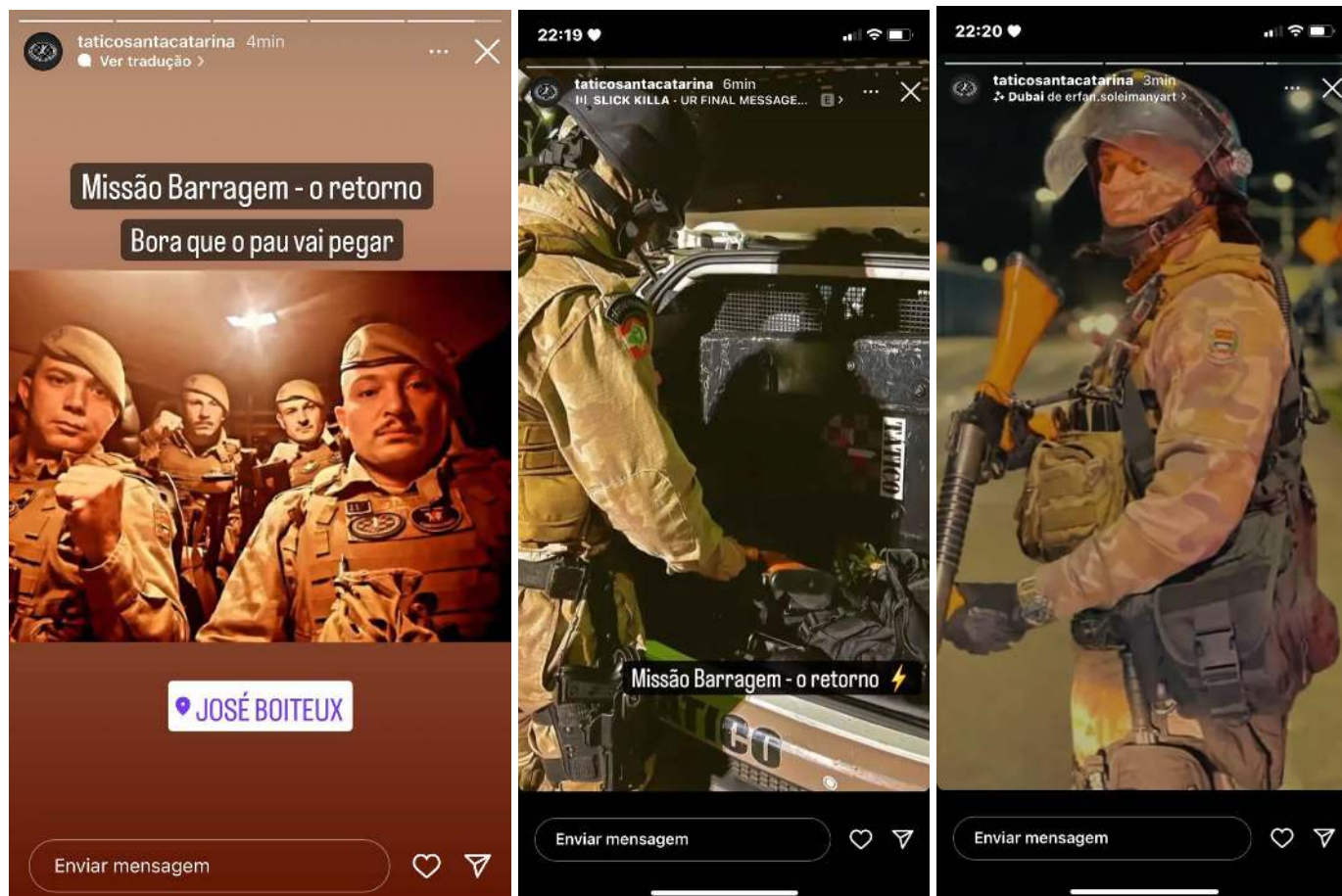
A comunidade não se opôs à abertura das comportas, bem como não se opôs a qualquer das medidas estatais adotadas desde o início do imbróglio. No entanto, mesmo sem nenhum indício de resistência, o governo do estado novamente acionou enorme contingente da Polícia Militar, que está autorizada a atuar na terra indígena subsidiariamente e sob coordenação da Polícia Federal (evento 281). Foram enviadas pelo menos 14 viaturas, um helicóptero e a cavalaria para o município de José Boiteux. Os agentes policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático, em clara manifestação de desrespeito e ameaça à comunidade, postaram diferentes fotografias no perfil da Força Tática na rede social *Instagram* indicando o tom em que realizariam a operação.



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica



Apesar de a Polícia Federal estar presente nesta nova incursão da Polícia Militar na Terra Indígena Ibirama Laklãnõ, a comunidade se sentiu mais uma vez traída pelo Estado, que esteve ausente durante toda a semana, prestando ínfima assistência humanitária e deixando crianças, mulheres e idosos sem alojamento, víveres e medicamentos adequados, mas, na primeira oportunidade, enviou contingente policial fortemente armado para oprimi-la.

Enquanto a Polícia Militar intimidava os moradores e a Polícia Federal intermediava a abertura das comportas, o sinal de celular da comunidade foi cortado, afetando, também, parte do município. As comportas da Barragem Norte foram abertas na manhã de domingo, 15 de outubro, mas até o momento a comunidade



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

segue sem eletricidade e sinal telefônico, o que dificulta o contato e a atualização da situação *in loco*.

II. PEDIDOS

Em razão do acima exposto, requer a APIB, em nome da comunidade indígena, que:

- I. Sejam apuradas as condutas dos agente do Pelotão de Patrulhamento Tático da Polícia Militar de Santa Catarina na operação para abertura das comportas da Barragem Norte, ocorrida na noite de 14 de outubro;
- II. Seja determinada multa diária, nos termos do requisitado pela FUNAI (evento 332), em desfavor do Estado de Santa Catarina pelo descumprimento da determinação judicial que assegura ajuda humanitária aos moradores da Terra Indígena Ibirama Laklãnõ;
- III. Sejam acatadas as novas solicitações apresentadas pela comunidade (ANEXO 2), com posterior determinação judicial para seu cumprimento pelo estado de Santa Catarina.

Termos em que se pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 16 de outubro de 2023.

Mauricio Terena

Coordenador Jurídico da APIB

OAB/MS 24.060

Giovanna Dutra Silva Valentim

Assessora Jurídica da APIB

OAB/SP 485.585

TERRA INDÍGENA IBIRAMA LAKLÃÕ

Município de José Boiteux - SC

Plano de Contingência Emergencial T.I. Laklãnõ

1. O estado de santa Catarina deverá garantir auxílio emergencial no valor de um salário mínimo para todos os membros das 09 aldeias da comunidade indígena maiores de 18 anos todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, visto que a comunidade fica impedida realizar suas atividades de sobrevivência;
2. O estado de santa Catarina deverá disponibilizar barcos para a travessia do rio/lago em épocas de cheias;
3. O estado de santa Catarina deverá contratar operador para manusear barcos durante as cheias;
4. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, o estado de santa Catarina deverá implantar uma central de atendimento de emergência e urgência formada por equipe multidisciplinar na Terra Indígena Ibirama LaKlãnõ;
5. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, o estado de santa Catarina deverá abastecer os postos de saúde da Terra Indígena Ibirama La Klano com medicamentos e disponibilizar ambulância para deslocamento de pessoas enfermas.
6. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, o estado de Santa Catarina deverá distribuir cestas de alimentos às famílias das 09 aldeias indígenas composta inclusive com carne e leite para crianças, sendo que nesse caso de acordo com orientação medica;
7. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, o estado de Santa Catarina deverá fornecer materiais de higiene pessoal, fraldas, produtos de limpeza, colchões e cobertores a comunidade indígena;
8. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, o estado de Santa Catarina deverá disponibilizar água potável para a comunidade indígena;
9. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, durante o período de cheia do lago, o estado de Santa Catarina deverá disponibilizar maquinário compatível para abertura de estradas obstruídas durante o período de chuvas no interior da TI Ibirama LaKlãnõ;
10. Durante as cheias do lago da Barragem Norte, a educação escolar será implementada de forma remota (online);
11. Todas as vezes que operar o fechamento das comportas da Barragem Norte, o estado de Santa Catarina deverá disponibilizar abrigo, alojamento para as pessoas da comunidade indígena atingidas pelas enchentes;
12. Logo após as cheias, o estado de santa Catarina deverá realizar a manutenção das estradas na Terra Indígena Ibirama LaKlãnõ;

13. O estado de Santa Catarina deverá construir 100 casas de modo emergencial para as famílias indígenas;
14. O estado de Santa Catarina deverá abrir novas estradas na Terra Indígena.

Estas medidas emergenciais não substituem aquelas definidas em decisão judicial transitada em julgado.